



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/566/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

פ.נ.ט. האוס פתרונות, ניהול, אינטגרציה בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד קדן לב בטי
-נגד-

התובעת:

הנתבעים:
1. שימול דבורה
2. שימול ישראל
באמצעות ב"כ עו"ד דרי שני

החלטה

תביעה לתשלום דמי ניהול, המבוססת על הסכם בין התובעת לבין נציגות הבית המשותף.
לאחר בחינת טענות הצדדים מצאתי שהתביעה הוגשה בניגוד לכללי הסמכות העניינית.

רקע כללי

1. במרכז ההליך בית ברחוב דרך ארץ 51-59 ו-52-56 חריש, המוכר כגוש 9073 חלקות 78-77. הבית אינו רשום כבית משותף, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבית המשותף**).
2. הבית המשותף מורכב מאגף מסחרי ומאגף מגורים; לכול אגף נציגות נפרדת. האגף המסחרי כולל 93 חנויות מספרה 101-141 וחנויות 1-52 (להלן – **מתחם החנויות**).
3. בכתב התביעה נטען להסכם שנחתם ביום 21.8.2023 בין התובעת לבין נציגות מתחם החנויות (להלן – **הנציגות**), לניהול הרכוש המשותף במתחם החנויות החל מיום 1.09.23 (להלן – **הסכם הניהול**).
4. התובעת טוענת כי מתוקף היותה מתחזק, ומכוח הסכם הניהול, יש לחייב את הנתבעים בתשלום חוב דמי הניהול לתקופה המסתיימת בחודש ספטמבר 2024.
5. בתאריך 20.02.25 התקיים דיון קדם משפט (הנתבעת לא התייצבה) בדיון ביקשה התובעת להגיש ראיות להוכחת טענתה כי הסמכות העניינית היא של ערכאה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/566/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת בקשה לדחיית דיון שהגישו הצדדים ביום 25.03.25, ביקשו שתינתן החלטה בעניין הסמכות העניינית.

6. כתב הגנה מטעם הנתבעים הוגש בתאריך 06.03.25. הנתבעים טענו להעדר סמכות עניינית ואף הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף. כתב תשובה מטעם התובעת הוגש לתיק ביום 20.03.25, במסגרתו השלימה התובעת טיעוניה בעניין הסמכות העניינית.

דיון והכרעה

7. לפי ברירת המחדל הקבועה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הרכוש המשותף. כחריג לכלל זה, קיימת אפשרות למסור את הניהול והאחזקה של הרכוש המשותף לידי של "מתחזק", כמשמעו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין (חל על הבית המשותף שלפני מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין).

8. בחוק נקבעו שלוש דרכים למינוי מתחזק:

- א. מינוי מתחזק באמצעות הוראה **בתקנון** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).
- ב. מינוי מתחזק **בהחלטה של בעלי הדירות ברוב מיוחס** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).
- ג. מינוי מתחזק באמצעות עיגון **תניה בהסכם המכר** [סעיף 6א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973].

[ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)].

וזו לשון סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין:

- (1) **בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק);**
- (2) **החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.**

וכך נקבע בסעיף 6א לחוק המכר (דירות), שכותרתו "קביעת מתחזק":



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/566/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(א) בסעיף זה –

"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחווה נספח לענין מתחזק;
"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט-1969.

(ב) לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה
התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי
מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק,
לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.

(ג) תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף
קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית
המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו
יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול
וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית
המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש
השנים האמורות, לתקופה שתקבע על ידם.

9. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע את סמכויותיו השיפוטיות של המפקח על רישום
מקרקעין. סעיף 73 [לחוק המקרקעין](#) מורה כי הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח
על רישום מקרקעין הם בעל דירה, או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72, וכן נציגות הבית
המשותף. לפי סעיף 72(ג) "מתחזק" רשאי להיות "צד לסכסוך" בפני המפקח. חברת
ניהול שאינה "מתחזק" כמשמעו בחוק המקרקעין, לא יכולה להיות צד להליך המתנהל
בפני המפקח על רישום מקרקעין.

10. נפנה לבחון, האם התובעת מונתה באחת מן הדרכים הקבועות בחוק, שאז יש לראות
בה "מתחזק"; כפועל יוצא, התביעה מצויה בגדרי סמכותי העניינית [ראו: סעיפים 73-
72 לחוק המקרקעין; רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית
ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)]; (המפקח על המקרקעין נצרת) 163/25
השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' ניהול היצירה 13 יקנעם בע"מ (נבו 06.03.25)].

11. אם התובעת אינה מתחזק, אזי התקשרות הנציגות עם התובעת היא ככל התקשרות
חוזית של הנציגות עם ספקים וקבלני שירות חיצוניים כגון: חברת ניקיון, חברת מעליות
וכו'; זאת מכוח הסמכתה של הנציגות בסעיף 69 לחוק המקרקעין.

12. בכתב התביעה טענה התובעת כי הבית המשותף נבנה על ידי חברת קחס חברה
להשקעות בע"מ ח"פ 513632620 (מקבוצת חנן מור) (להלן - קחס). במעמד מכירת
הדירות, הוחתמו הרוכשים על הסכמתם למנות את קחס "מתחזק" לבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/566/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ציינתי "לכאורה" היות שלפניי מונח רק הסכם ניהול אחד משנת 2015 בין קחס לבין רוכש בשם חזיזה.

13. גם אם אניח לצורך הדיון שכול הרוכשים חתמו על אותו הסכם ניהול שהוגש, הממנה את קחס להיות "מתחזק"; אין חולק כי במועד כלשהו במרוצת השנים, הועבר ניהול הרכוש המשותף מקחס לידי מור מרכזים מסחריים בע"מ (ראו סעיף 2 לתגובת התובעת מיום 02.02.25). כאמור, לצורך החלפת מתחזק נדרשת הסכמה של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם [סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין]. התובעת לא טענה וממילא לא הוכיחה כי החלפת קחס במור מרכזים מסחריים בע"מ נעשה בהסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש. גם אם אניח לצורך הדיון, שמעמדה של מור מרכזים מסחריים בע"מ הוא של מתחזק ולכן לצורך החלפתה בתובעת, היה צורך ברוב מצומצם של מחצית ולא של שני שלישים – הרי שגם תנאי זה לא התקיים.

14. אין חולק כי בשנת 2023 החליטה הנציגות הנבחרת לסיים את ההתקשרות עם מור מרכזים מסחריים בע"מ, וכי ביום 21.08.23 חתמה על הסכם הניהול עם התובעת. על החלטתה להתקשר עם התובעת שלחה הנציגות הודעה לבעלי החנויות בזו הלשון: **"בהתאם להחלטת הנציגות... הוחלט על החלפת חברת הניהול... לאחר משא ומתן עם מספר חברות החליטה הנציגות להתקשר עם חברת פ.נ.ט."**

15. מהודעה זו מובן מה שכתוב בה: הנציגות החליטה להחליף את חברת הניהול, ולאחר שהנציגות ניהלה משא ומתן עם מספר חברות, בחרה להתקשר עם התובעת.

16. לביסוס טענתה כי מעמדה הוא של "מתחזק", הפנתה התובעת לסעיף 3.2 להסכם הניהול; לפי סעיף זה ייפתה הנציגות את כוחה של התובעת **"לקבל לחזקתה ולטיפול את ניהולו של הרכוש המשותף..."**; כמו כן הפנתה התובעת לסעיף 3.3 להסכם הניהול ממנו עולה כי **"הנציגות קיבלה את הסכמת בעלי הנכסים להתקשרות בהסכם זה, והוראות ההסכם מחייבות את הנציגות ואת בעלי הנכסים"**.

17. ייאמר כי סעיפים אלו בהסכם הניהול אינם יכולים לבוא במקום הסכמה פרטנית של בעלי הזכויות ברוב הנקוב בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, כפי שדורש החוק. ודוק; הנציגות רשאית להתקשר בהסכם עם חברת ניהול, ואולם אם מדובר בהתקשרות שאינה באחת משלוש הדרכים הקבועות בחוק (תקנון, הסכמת בעלי הדירות ברוב מיוחד; הסכמי ניהול פרטניים), הרי שמדובר בהתקשרות "רגילה", עם ספק או נותן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/566/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שירותים חיצוני; התקשרות מסוג זה נעשית מכוח סמכותה של הנציגות לפי סעיף 69 לחוק המקרקעין, והיא מחייבת את כל בעלי הדירות.

18. לאחר שהבהרתי לתובעת בדיון כי החלטה על מינוי מתחזק או לחלופין החלטה להחליף מתחזק צריכות להתקבל בהסכמה פרטנית של בעלי הדירות ברוב הקבוע בחוק, ולא בהחלטה של הנציגות, העלתה התובעת נימוק חדש, שהרכב חברי הנציגות עונה על התנאי הנדרש בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, בדבר הסכמה של בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

19. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי שאין לראות בתובעת מתחזק, ולכן איני מוסמכת לדון בתביעה, זאת מהנימוקים שלהלן:

א. החלטה על מינוי מתחזק לפי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין צריכה להתקבל בעת התכנסות האספה הכללית, בהתאם לכללים הקבועים בתקנון המצוי לרבות הכלל המחייב לכלול בפרסום ההודעה על מועד כינוסה של האספה הכללית, פירוט סדר יומה של האספה הכללית (סעיף 9(א) לתקנון המצוי); תכליתו של סעיף זה ליידע מראש את בעלי הדירות בנושאים שידונו באספה ושלגביהם אפשר שתיערך הצבעה, ולהותיר בידי של בעל דירה את הבחירה אם להשתתף באספה או לא. ודוק סעיף 9(ג) לתקנון המצוי מונע אפשרות לדון באספה הכללית בנושא שלא צוין בהודעה, אלא אם כול בעלי הדירות הסכימו שהעניין יעמוד לדיון בה. קבלת החלטה על מינוי מתחזק במסגרת האספה הכללית, נותנת הזדמנות אמיתית לבעלי הדירות להשמיע עמדתם ביחס להחלטה להכניס מתחזק לתוך הבית המשותף, החלטה בעלת השלכות משמעותיות (ראו סעיף 20 להלן).

ב. בחינת הפרוטוקולים שהוגשו על ידי התובעת מעלה כי הפרוטוקול מחודש ינואר 2023 הוא פרוטוקול האספה הכללית, שעל סדר יומה היה נושא אחד ויחיד: בחירת נציגות למתחם החנויות. הפרוטוקול מחודש מרץ 2023 הוא פרוטוקול התכנסות של הנציגות. בזה ובזה אין למצוא אזכור לעניין הנדון לפניי – מינוי או החלפת מתחזק.

ג. יש לדחות ניסיונה של התובעת לגבש רוב מקרב חברי הנציגות שנכחו לכאורה באותן אספות. על הנציגות היה לכנס את האספה הכללית ולהעלות את נושא המתחזק לדיון ולהצבעת בעלי החנויות, אך היא לא עשתה כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/566/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. מעל הצורך, וביחס לניסיונה של התובעת לגבש בדיעבד רוב מקרב חברי הנציגות אציין כי לא שוכנעתי בקיומו של רוב כנדרש בחוק. אפנה לסתירה בין הפרוטוקול מינואר 2023, שם צוין שקבוצת חנן מור מחזיקים 52% **משטח החנויות**, בעוד שבפרוטוקול ממרץ 2023 עולה שקבוצת מור בעלים של 52% **מהחנויות**. כפי שידוע גם לתובעת, "קבוצת מור" אינה בעלת הזכויות בחנויות, ולא הוצג לפניי מסמך המעיד על סמכותו של מר פביאן או מישוהו אחר להסכים למינוי מתחזק בשם מי מבעלי הזכויות בחנויות, ודאי לא הוכחה סמכותו ביחס לתובעת.

20. לפני סיום, ובשל העובדה שעניין סוגיית הסמכות העניינית בקשר למתחזק שבה ועולה חדשות לבקרים בערכאה זו והן בערכאות האחרות, אוסיף כי ההחלטה אם מדובר במתחזק או לא אינה עניין של מה בכך; ולא בכדי נקבעו תנאים נוקשים אשר להחלטה למנות מתחזק או להחליפו. על השלכותיה של החלטה זו אפנה לדברים שנאמרו בפסק דין (המפקח על המקרקעין באר שבע) 58/11 א.ד.מ.ש **אחזקות וניהול בע"מ נ' שמרדן חברה לבנין והשקעות בע"מ** (11.11.2013) (לא פורסם):

"כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבעו כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור – קביעת מתחזק לבית משותף, מביאה לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל אותו וייקבע את סדרינו. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושיות הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות שיש לו כנגד בעל הדירה, ואף אם אין בינו לבין בעל הדירה חוזה כלשהו...

בהינתן זאת, מובן כי בחירתו של גוף כ"מתחזק" שונה לחלוטין מבחירת חברת אחזקה או חברת ניהול, חברת אחזקה נשכרת על ידי הנציגות ליתן שירותים כאלה ואחרים בבית המשותף, אך אין היא חלק מגורמי הבית המשותף. מנגד, חברה שהוגדרה כ"מתחזק" הופכת לחלק אינטגרלי מהבית המשותף...מעמד מיוחד זה שניתן ל"מתחזק", מצדיק את קביעת ההסדרים המיוחדים שנקבעו למינויו..."

21. אני קובעת אפוא כי ההחלטה להתקשר עם התובעת התקבלה על ידי הנציגות, ולא על ידי בעלי הדירות ברוב המיוחס הקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, ומשכך התובעת אינה "מתחזק", ולכן איני מוסמכת לדון בתביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/566/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. מכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מעבירה את התביעה לנשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה, לצורך ניתובה לשופט.

23. בהתאם להנחיית הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים שכותרתה "הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" - אני מורה כי עם הצגת אישור תשלום אגרת התביעה בבית המשפט המוסמך, תשיב מזכירות לשכתי לתובעת את האגרה ששולמה בהליך שלפניי.

24. התובעת תשלם לנתבעת את הוצאותיה בסך 1,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים, ותבצע העברה כנדרש.

ניתנה היום, ח' בניסן תשפ"ה, 06 באפריל 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין